

مسئولیت مدنی در هوش مصنوعی از منظر حقوق ایران و اتحادیه اروپا و یونسکو

امیرمحمد توکلی^{۱*}

ستایش حاج رجبعلی طهرانی^۲

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۸

چکیده

هوش مصنوعی از جمله شناخته شده ترین موارد در حوزه تکنولوژی است. سیستم هوشمند علاوه بر مزایایی که دارد معایبی هم همراه خود دارد. به همین جهت کشورهایی با ارائه نظریه هایی در خصوص برطرف کردن چالش ها، قوانین و مقرراتی تنظیم کرده است همانند اتحادیه اروپا که با ارائه پیش نویسی به این فرایند کمک کرده است. این سیستم از مباحث نوظهور است و از جمله مباحثی که مورد توجه در این پژوهش می باشد، موضوع شخصیت قائل شدن برای هوش مصنوعی است. این مقاله به بررسی تحلیلی توصیفی این مسئله می پردازد، ایضا به تحلیل مزایا و چالش هایی در مسائل و مفاهیمی همچون مالکیت، مسئولیت، شخصیت حقوقی در مواجهه با این سیستم نوین پرداخته است. ضمن توجه به مزایای این سیستم، خسارات احتمالی از سوی فناوری هوشمند بررسی شده است. مقاله حاضر با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و اسناد بین المللی به ویژه توصیه نامه های یونسکو، به بررسی امکان اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی می پردازد. در این راستا، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی ناشی از خسارات مادی، جانی، حیثیتی که در نتیجه اراده و تصمیمات خودکار هوش مصنوعی و بدون دخالت انسان پدید می آیند، تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده چالش ها و عواقبی است که بعد از اعطای شخصیت پدید می آید. این سیستم نیازمند چارچوب قانونمند و مرجعی برای پاسخگو بودن در صورت ورود ضرر و خسارت وجود داشته باشد.

واژگان کلیدی

مسئولیت مدنی-هوش مصنوعی-اتحادیه اروپا-فقه-یونسکو

۱. دستیار آموزشی دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد واحد امارات،

امارات متحده عربی. (نویسنده مسئول: Amirmohamad.tavakoli@gmail.com)

۲. دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر، تهران، ایران. Atlas_tehrani@yahoo.com

مقدمه

مسئولیت مدنی از اصطلاحات علم حقوق است؛ برای تعریف مسئولیت مدنی می توان به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی که در سال ۱۳۳۹ به تصویب مجلس قانون گذاری ایران رسیده است مراجعه کرد. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی می گوید، اگر شخصی به صورت عمدی و یا در اثر سهل انگاری و غفلت مرتکب وارد شدن زیان به دیگری شود، مرتکب مسئول شناخته می شود. به این منظور که هر کسی نسبت به اعمالی که عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به مواردی که در قانون مسئولیت مدنی اشاره شده همانند، جان یا سلامتی، مال یا آزادی، حیثیت و یا شهرت تجاری به دیگری لطمه ای وارد کند، چه مادی و چه معنوی مسئول است و موظف به جبران خسارات وارده است (کاتوزیان، ۱۳۹۴). مسئولیت حقوقی به دسته ای از تعهدات و الزامات قانونی به منظور حفظ نظم و انضباط اجتماعی معین شده گفته می شود که فرد یا نهادی باید به آن متعهد باشند؛ این دسته از تعهدات بر اساس قوانین و مقررات حقوقی یک جامعه شناخته می شود. از مسئولیت های دیگر به مسئولیت اخلاقی می توان توجه کرد. مسئولیت اخلاقی به معنای احساس گناه است. در حالی که مسئولیت اخلاقی به تعهدات و رفتارهای نیکوکارانه و غیرقانونی فرد در جامعه مربوط می شود.

مسئله اصلی که مورد توجه این پژوهش این است که اگر هوش مصنوعی شخصیت حقوقی داشته باشد، چه مسئولیت هایی به عهده آن خواهد بود؟ و آیا می توان در صورت بروز زیان هوش مصنوعی را مسئول زیان ها و خسارات ناشی از عملکردش دانست؟

برای بحث در مورد شخصیت حقوقی، می توان به تبعات حقوقی آن اشاره شود؛ برای پی بردن به این موضوع که اگر هوش مصنوعی شخصیت حقوقی داشته باشد، باید از دیدگاه های متفاوتی همانند مسئولیت، حق مالکیت، ظرفیت قرارداد و این دسته از موارد توجه داشت، در صورتیکه برای هوش مصنوعی مسئولیت هایی تنظیم شود جامعه با یکسری چالش ها در تعیین مسئولیت مواجه می شود. در ادامه به عمده ترین این مشکلات پرداخته شده است؛ به دلیل عدم وجود شخصیت حقوقی برای هوش مصنوعی است، نمی توان مسئولیت مدنی را به طور مستقیم بر عهده هوش مصنوعی گذاشت، موضوع دوم مربوط به خطاهایی است که توسط هوش مصنوعی رخ می دهد؛ در این موارد، مسئولیت بر عهده نهادهایی است که سیستم را طراحی، توسعه، پیاده سازی و راه اندازی کرده اند، مورد سوم به مسئولیت کاربر نهایی مربوط می شود؛ بدین صورت که اگر استفاده نادرست یا غیرمجاز از این سیستم صورت گیرد، مسئولیت آن بر عهده سازمان یا کاربر استفاده کننده خواهد بود.

این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی به بررسی داشتن شخصیت حقوقی هوش مصنوعی و همچنین دیدگاه سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در این مورد توجه شده است. یونسکو در خصوص بهره برداری از هوش مصنوعی به مواردی تاکید دارد که حقوق بشر، کرامت انسانی، عدالت و شفافیت را حفظ کند؛ همچنین یونسکو بر اهمیت تدوین چارچوب های اخلاقی و حقوقی برای هوش مصنوعی تأکید می کند تا استفاده از این فناوری ها به نفع همه جوامع و بدون

تبعیض صورت گیرد. اتحادیه اروپا با ارائه پیش نویسی به پیشروی صحیح این روند کمک کرده است. این دیدگاه درباره هوش مصنوعی بر اساس اصول شفافیت، مسئولیت پذیری، حفظ حریم خصوصی و احترام به حقوق بنیادین انسان استوار است در ادامه به مطالعه پیش نویس اتحادیه اروپا و یونسکو پرداخته می شود.

۱- دیدگاه سازمان ملل متحد (یونسکو) در خصوص هوش مصنوعی:

سازمان ملل متحد (یونسکو) در تاریخ ۹ تا ۲۴ نوامبر نشست در پاریس سال ۲۰۲۱ برگزار کرد، با هدف شناسایی عمیق تأثیرات مثبت و منفی و پویا هوش مصنوعی (AI) بر جامعه، محیط زیست، زیست محیطی و تأثیری که با استفاده از آن بر تفکر، تعامل و تصمیم گیری انسان می گذارد. این نشست به موضوعاتی همچون آموزش، علوم انسانی، اجتماعی و طبیعی، فرهنگ و ارتباطات پرداخته است. لازم به یادآوری است که یونسکو بر اساس شرایط قانون اساسی خود به دنبال کمک به صلح و امنیت از طریق ترویج همکاری بین ملت ها از طریق آموزش، علوم، فرهنگ، و ارتباطات و اطلاعات است. به منظور تداوم احترام به حقوق اساسی بشر برای عدالت و آزادی مردم جهان، متقاعد شده اند که با تنظیم توصیه ای در مورد اخلاق هوش مصنوعی نکاتی ارائه دهد این توصیه به عنوان یک ابزار تنظیم استاندارد که از طریق یک رویکرد جهانی، مبتنی بر حقوق بین الملل، با تمرکز بر کرامت انسانی و حقوق بشر، و همچنین برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و اقتصادی، رفاه جسمی و روانی، تنوع، بهم پیوستگی، فراگیر بودن، و جهت گیری مسئولانه از محیط زیست و اکوسیستم، ارائه شده است.

با توجه به اینکه فناوری های هوش مصنوعی می توانند خدمات بزرگی برای بشریت داشته باشند و همه کشورها می توانند از آنها بهره مند شوند، توجه به نکات کلیدی در خصوص فناوری های هوش مصنوعی حائز اهمیت است؛ این سند ۱۹ اصل کلیدی را ارائه می دهد که برای هدایت توسعه و استفاده انسانی از هوش مصنوعی تدوین شده است در ادامه به بررسی برخی از این اصول پرداخته شده است. مورد اول انسان محور بودن هوش مصنوعی است به این منظور که باید در خدمت بشریت باشد و رفاه و کرامت انسانی را ارتقا دهد. دوم حفظ امنیت و حریم خصوصی؛ هوش مصنوعی باید به گونه ای توسعه یابد که از امنیت و حریم خصوصی افراد محافظت کند. مورد سوم حاکمیت هوش مصنوعی است؛ باید در جهت توسعه استفاده از هوش مصنوعی چارچوب های حاکمیتی ایجاد شود.

۲- دیدگاه اتحادیه اروپا در مورد هوش مصنوعی:

اتحادیه اروپا اولین چارچوب قانونی جامع را برای هوش مصنوعی در جهان تنظیم کرد. به این صورت که در سال ۲۰۱۸ اتحادیه اروپا اعلامیه ای در خصوص همکاری در مورد هوش مصنوعی صادر کرد که در آن بر ارتقای ظرفیت تکنولوژی و صنعتی اروپا در هوش مصنوعی صحبت کرد و همچنین در خصوص دستیابی بهتر به منابع عمومی و آموزش شهروندان اروپایی پرداخت. به مواردی مانند ساختار حقوقی و اخلاقی بر اساس حقوق اساسی اتحادیه اروپا در زمینه خصوصی، داده های شخصی و اصولی همچون شفافیت و مسئولیت تاکید شد (Declaration of cooperation on Artificial Intelligence, 2018). اتحادیه اروپا به عنوان مرجعی قانونگذار، به دنبال رفع چالش های عرصه

تکنولوژی از جمله چالش های هوش مصنوعی برآمده است و قانون پیش نویس جامعی در این عرصه تهیه کرده است تا مدیریت هوش مصنوعی به راحتی صورت بگیرد و کاربران با اعتماد در این عرصه فعالیت کنند.

سال ۲۰۲۰ گزارش هایی در خصوص رویکرد اروپایی به اطمینان و برتری در این مورد صادر شد. در زمینه حریم خصوصی و داده های شخصی همانند نژاد، جنسیت، مذهب و عقیده و زندگی شخصی، قانون حمایت ازداده های شخصی معروف به GDPR بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاکم است. در خصوص بکارگیری هوش مصنوعی، در مواردی ممکن است باعث بروز خسارت بشود برای مثال در تشخیص بیماری ها از وسایل طبی به وسیله هوش مصنوعی اگر اشتباهی صورت بگیرد و منجر به تشخیص نادرست و در ادامه درمان نامناسب بشود، جبران خسارت وارده در عهده کیست؟ آیا هوش مصنوعی مسئول جبران خسارت است؟ در این خصوص با وجود قوانین مختلفی اعم از دستورالعمل مسئولیت کالا ۱۹۸۵ و دستورالعمل جامع امنیت کالا ۲۰۰۱ استفاده از هوش مصنوعی را به علت غیرقابل پیش بینی بودن نتایج و اعمال آن ها محدود کرد.

در جهت تنظیم قانون یکسانی، کمیسیون اروپا و شورای اتحادیه و پارلمان اروپایی پیش نویسی برای هوش مصنوعی با هدف ارتقای عملکرد بازار داخلی در سال ۲۰۲۱ تهیه کردند و در نهایت در سال ۲۰۲۳ مورد موافقت قانون گذاران اتحادیه قرار گرفت (Artificial Intelligence act, 2024). این منشور به موضوعاتی از قبیل حاکمیت قانونی و حفاظت از محیط زیست در مقابل اثرات مضر هوش مصنوعی پرداخته است. منشور همچنین اعمالی که باعث تهدید به حقوق شهروندان می شود را ممنوع کرده است؛ اتحادیه با تنظیم این مقررات تلاش به استفاده اخلاقی درست و مطمئن از این فناوری، جامعه را تشویق کرده است.

لازم به ذکر است که اتحادیه اروپا با تصویب مقرراتی همچون مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR)، قانون حاکمیت داده ها (Data Governance Act)، قانون داده ها (Data Act) و قانون هوش مصنوعی (AI Act)، چارچوبی جامع و مشروعی در جهت حفاظت از حقوق داده ها و حاکمیت دیجیتال ایجاد کرده است. به دنبال تضمین حاکمیت داده ها و حفاظت از حقوق کاربران این مقررات را تعیین کرده است.

بر اساس ماده ۳ GDPR، اتحادیه اروپا داده های شخصی مرتبط با ساکنان اتحادیه در صلاحیت قضایی خود تنظیم می نماید بدون اینکه توجهی به محل پردازش داشته باشد. با به وجود آمدن این رویکرد اتحادیه اروپا، سازمان جهانی را ملزم به رعایت الزاماتی همانند رضایت کرده است.

۳- مسئولیت مدنی در فقه و حقوق ایران:

هدف اصلی مسئولیت مدنی، جبران کامل ضرر وارد شده به زیان دیده است؛ و در تلاش است تا حد ممکن وضعیت زیان دیده به قبل از ورود خسارت برگردد. مسئولیت مدنی زمانی پدید می آید که شخصی بدون مجوز قانونی حق کسی را ضایع کند و یا باعث ورود ضرر و خسارت بشود (امامی، ۱۳۸۴). اصل لزوم جبران خسارت مهم ترین اصل حاکم بر

مسئولیت مدنی است به همین علت هیچ خسارتی نباید جبران نشده باقی بماند. ایجاد ضرر می تواند به واسطه شخص حقیقی و یا حقوقی باشد. با مطالعه منابع نویسندگان فرانسوی می توان به اهمیت این اصل پی برد که این اصل را با نام حق جبران خسارت می شناسند (پاتریس، ۱۳۸۵).

۳-۱ مسئولیت مدنی در حقوق ایران:

در اصل ۱۷۱ قانون اساسی به صراحت از مسئولیت مدنی را یاد شده است، در این اصل به تقصیر و اشتباه قاضی اشاره شده که تفسیر یا اشتباه قاضی ممکن است موجب ضرر مادی یا معنوی به فرد شود. طبق این اصل مقصر طبق موازین اسلامی ضامن و مسئول جبران خسارت وارده است؛ در غیر اینصورت دولت مسئول جبران و نیز باید متهم اعاده حیثیت بشود.

اصل ۱۷۳ قانون اساسی به مردم این اجازه رو داده است که در صورت کم کاری و یا تقصیر دستگاه های دولتی از آن دستگاه شکایت کنند که در همین راستا مرجعی با عنوان دیوان عدالت اداری که تحت نظر رئیس قوه قضاییه می باشد تاسیس شده است. وظیفه دیوان عدالت اداری احقاق حقوق مردم در برابر مأمورین، واحدها و آیین نامه های دولتی است. محدوده اختیارات و نحوه اعمال دیوان عدالت اداری توسط قانون تعیین می شود.

همچنین در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی به جبران خسارت در صورت ورود ضرر اشاره کرده است که در صورتیکه صغیر یا مجنون یا غیر رشید موجب ضرر به غیر شود ضامن خواهد بود. در این ماده می توان به اهمیت جبران خسارت پی برد که حتی اگر شخص اهلیت کامل نداشته باشد مسئول است و معافیتی شامل افراد سفیه به دلیل نقصان عقلی یا سنی نمی شود. به تعبیر شهید اول، اگر محجور موجب زیان غیر گردد؛ مسئول است؛ چون حجر او در امور فعلیه، رافع مسئولیت نبوده؛ بلکه عدم اهلیت در امور قولیه، همانند عقود که نیاز به صیغه و قصد و رضا دارند؛ موثر می باشد (مرادزاده، ۱۳۹۰).

۳-۲ مسئولیت مدنی در دیدگاه فقها:

به دلیل اهمیت این مبحث فقها و دانشمندان این حیطه با استفاده از قواعد متعددی به اصل لزوم جبران خسارت اشاره کرده اند.

۳-۲-۱ قاعده ضرر:

قاعده لاضرر کاربرد فقهی فراوانی دارد و در روایات پیامبر با جمله (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) از این قاعده یاد شده است. از ارکان مسئولیت مدنی ضرر است، ضرر دارای معانی عرفی است به این معنا که هرگونه صدمه مادی یا معنوی وارد به شخص را شامل می شود. هر ضرری موجب مسئولیت مدنی و قابل جبران نیست بلکه می بایست دارای شرایط مورد نظر قانونگذار باشد. شرایط مورد لازم به شرح ذیل است:

۱- ضرر باید مسلم باشد، نه احتمالی؛

۲- ضرر باید مستقیم باشد؛

۳- ضرر باید شخصی باشد؛

۴- ضرر باید در نتیجه لطمه ای که به حق شخص یا نفع مشروع او وارد شده پدید آمده باشد؛

۵- ضرر باید قبلاً جبران نشده باشد؛

۶- ضرر باید قابل پیش بینی باشد؛

در قانون مسئولیت مدنی از قاعده لا ضرر یاد شده است و به این موضوع اشاره می کند که در صورتیکه شخصی عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و سلامتی و یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتي دیگری بدون مجوز قانونی ضرر وارد کند که باعث ضرر مادی یا معنوی به شخص دیگری باشد، مسئول جبران خسارت وارده ناشی از اعمال خود است.

۳-۲-۲ قاعده اتلاف:

قاعده ای فقهی است که بر اساس آن اگر کسی مال دیگری را بدون رضایت او تلف کند، ضامن است و باید خسارت را جبران کند (جمعی از پژوهشگران، ۲۲۲). ماده ۳۲۸ قانون مدنی مطابق قاعده اتلاف نگاشته شده است (حائری، ۳۱۴). از بعضی آیات قرآن، برخی روایات، سیره عقلا و اجماع فقها به عنوان مستند این قاعده یاد شده است. این قاعده با عبارت عربی «مَنْ أُلْفَ مَالٌ الْغَيْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» شناخته می شود. در مواردی ممکن است اتلاف به صورت غیر مستقیم صورت گیرد که با عنوان «اتلاف به تسبیب» شناخته می شود. برای مثال، اگر شخصی مال دیگری را آتش بزند یا حیوان او را بکشد اتلاف مستقیم صورت گرفته است اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان دیگری در آن بیفتد و بمیرد، اتلاف به تسبیب نامیده می شود. مثال دیگری که می توان گفت، اگر فردی پرنده شخصی را از قفس رها کند، به طوری که قابل دسترس نباشد، مالیت آن را از بین برده و ضامن است (امام خمینی، ص ۴۸۷).

مستنداتی در خصوص قاعده اتلاف ارائه شده است. شیخ طوسی در کتاب المبسوط، قاعده اتلاف را به بخشی از آیه ۱۹۴ سوره بقره مستند می کند (شیخ طوسی، ۶۰). برخی از فقها استناد شیخ طوسی را پذیرفته (ابن ادریس حلی، ۴۸۰) و برخی دیگر از جمله شیخ انصاری (شیخ انصاری، ۴۰۵) و امام خمینی (امام خمینی، ۴۸۰-۴۸۱) استناد به آیه فوق را دارای اشکال دانسته اند. برخی فقها این نظریه را قاعده عقلایی و بدیهی می دانند.

۳-۲-۳ قاعده تسبیب:

قاعده تسبیب یعنی اگر شخصی به طور غیر مستقیم موجب ضرر به مال یا حق دیگری بشود مسئول است. در این نظریه اثبات رابطه سببیت اهمیت دارد. اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود و بدون تقصیر ضمانی وجود نخواهد داشت. نکته حائز اهمیت این است که تسبیب در صورتی ضمان آور است که از عرف تجاوز نکند.

۴- مقایسه مسئولیت مدنی در نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران:

در نظام حقوقی کامن لا برای تحقق مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر باید چهار ویژگی داشته باشد؛ ۱) وظیفه ای متوجه شخص مرتکب باشد ۲) مرتکب تقصیر شده باشد ۳) زیان دیده زیان قابل مطالبه از نظر حقوقی را متحمل گردد ۴) بین مرتکب و زیان دیده رابطه سببیت وجود داشته باشد (Miller, Cross, 2001: 254).

در صورتیکه میان طرفین رابطه قراردادی وجود داشته باشد اگر تقصیر بوجود آید قرارداد نقض می شود. خواننده دعوا ملزم است به اثبات بی تقصیری خود و اثبات تقصیر بر عهده شخص ثالث و یا خواهان دعوا و یا به واسطه قوه قاهره پدید آمده می تواند حق مسئولیت مدنی را از خود سلب کند. در کامن لا گفته شده است که خواننده صرفا باید قوه قاهره را اثبات کند تا از جبران خسارت رهایی یابد. می توان از این گفته ها نتیجه گرفت که در مواجهه با رابطه قراردادی مسئولیت ناشی از نقض قرارداد، مسئولیت محض است (Helmholz, 1992: 98-99). در کامن لا سعی بر محدود کردن مسئولیت محض است؛ به این صورت که اگر انحراف از مسیر یا همان ضرر جزئی باشد، امین مسئولیت محض ندارد.

هوش مصنوعی و ارزش های اخلاقی اسلامی

با مطالعه علم اسلام، اصولی همچون عدالت، صداقت، مسئولیت پذیری و احترام به انسان ها به عنوان محورهای اساسی اخلاق در نظر گرفته می شوند. در زمینه هوش مصنوعی و اسلام، توجه به نکاتی که در پیوست ذکر می شود برای تطابق اسلام و هوش مصنوعی ضروری است. اولاً برقراری عدالت و بی طرفی است، به این شکل که الگوریتم به شکلی طراحی شوند که تبعیضی بین اشخاص وجود نداشته باشد؛ این تبعیض ها مواردی همچون ناعادلانه از داده ها، جنسیتی، قومی یا دینی را در بر می گیرد. مورد دوم که از جایگاه والایی برخوردار است یعنی احترام به کرامت انسانی؛ اسلام کرامت انسان را به عنوان یکی از اصول بنیادین در نظر می گیرد. با تاسیس و راه اندازی هوش مصنوعی نباید به کاهش ارزش انسان یا حذف نقش او در تصمیم گیری ها منجر شود.

چالش های اخلاقی هوش مصنوعی و اسلام؛ هوش مصنوعی علاوه بر مزایا متعددی که دارد می تواند باعث ایجاد چالش هایی هم بشود. اولین چالشی که وجود دارد؛ خطر جایگزینی انسان با استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم گیری های پیچیده ممکن است. دوم الگوریتم های هوش مصنوعی ممکن است با اصول اسلامی در مورد احترام به حریم خصوصی مغایرت داشته باشد. سوم داشتن اخلاق در توسعه هوش مصنوعی خواهد بود به این ترتیب که اگر از این سیستم در راستای منافع و مقاصد نادرست همانند ایجاد جنگ های سایبری یا تبلیغات فریب دهنده استفاده شود، اسلام نمی پذیرد.

مسئله ای که در ادامه به بررسی آن توجه شده است در خصوص شخصیت قائل شدن برای هوش مصنوعی است؛ سوالاتی که در این راستا بوجود می آید این است که آیا این سیستم می تواند حقوق بگیرد و حتی حساب بانکی داشته باشد یا خیر؟ در ادامه این موارد بررسی می شود.

۵- هوش مصنوعی:

۵- اشخصیت حقوقی یا حقیقی برای هوش مصنوعی

با توجه به اینکه هوش مصنوعی به عنوان یک سیستم پیشرفته در حال رشد شناخته می شود و با فعالیت های خود در حوزه هایی همچون حقوق و قانون گذاری تاثیر عمیقی گذاشته است؛ شخصیت قائل شدن برای این سیستم و دانستن این

فناوری به عنوان موجود مستقل مزایا و معایب مختلفی دارد که در ادامه این متن به بررسی شده است که اگر هوش مصنوعی شخصیت حقوقی داشته باشد چه مراتبی دارد و همینطور برای شخصیت حقیقی به چه صورت است.

۵-۱-۱- اشخصیت حقوقی:

اگر در نظر بگیریم که این سیستم شخصیت حقوقی داشته باشد به این معنا خواهد بود که سیستم های هوشمند مانند دیگر نهاد یا افراد یعنی شرکت و سازمان ها بتوانند حق و حقوق مستقل از سازندگان و مالکان خود و نیز فعالیت هایی مشابه شرکت ها داشته باشند. در صورت داشتن شخصیت حقوقی بتوانند حقوق بگیرند یا اگر مرتکب ورود ضرر شوند مسئول جبران آن شناخته بشوند؛ و در صورت لزوم در دادگاه ها حضور پیدا کنند و به عنوان موجود غیر فیزیکی شخصیت حقوقی فعال داشته باشند. همچنین در صورت اعطای این ویژگی این سیستم موظف به پرداخت مالیات می شود. این امر در مواردی همانند فناوری های پیشرفته یا ربات های خود مختار مورد استفاده قرار گیرد.

مزایاهایی که در این مورد وجود دارد؛ تفکیک مسئولیت است یعنی مسئولیت قانونی مستقل از صاحبان خود داشته باشند با ایجاد چنین مسئولیتی، باعث کاهش فشار روانی برای توسعه دهندگان این سیستم خواهد بود. در چنین حوزه هایی مسئولیت هایی رقم می خورد که در اغلب موارد ناشی از تصمیمات اشتباه توسعه دهندگان است و با رقم خوردن چنین حالتی به صاحبان و مالکان این سیستم کمک بزرگی می کند. همچنین موجب حمایت از این سیستم و نوآوری می شود. اگر چارچوب مشخصی برای سیستم تعیین بشود موجب کاهش موانع قانونی در راستای فعالیت های تحقیق و توسعه هوش مصنوعی می شود. با حمایت از این فناوری باعث پیشرفت در موارد متعدد می شود همانند سیستم های هوشمند پزشکی. معایبی که در این زمینه وجود دارد تعیین مسئولیت است چون ممکن است با تشخیص اشتباه برای تصمیمات فناوری هوشمند موجب بوجود آمدن خسارت بشود. مورد دیگر مربوط به مسائل اجتماعی و نیز اخلاقی است؛ دلیلی که در این خصوص بیان می شود به علت عدم داشتن قوه ادراک و خلق و خوی انسانی است. می تواند راجع به مسائل حقوقی مشکلاتی بوجود آورد.

۵-۱-۲- اشخصیت حقیقی:

اعطای شخصیت حقیقی به هوش مصنوعی مشکلات به همراه خود دارد از این حیث که هوش مصنوعی فاقد درک و آگاهی انسان و نیز انگیزه های اخلاقی است و دشوار خواهد بود که برای این سیستم همانند یک انسان مسئولیت های قانونی تعیین کرد. مشکلاتی که می توان مطرح کرد، عدم اراده و آگاهی هوش مصنوعی است. این سیستم فاقد اراده و آزادی می باشد و به همین سبب نمی توان به صورت عملی شخصیت حقیقی برای این فناوری قائل شد. مورد دیگر چالش های اخلاقی است که هوش مصنوعی موجب پدید آمدن آن می شود برای مثال ممکن است بدون در نظر گرفتن پیامد و عواقب اخلاقی و اجتماعی تصمیماتی از جانب این فناوری گرفته بشود که به همراه خود منجر به بحران های

اخلاقی و به دنبال آن پدید آمدن مشکلات حقوقی شود. در مواردی ممکن است برای این مشکلات راه حلی هم پیدا نشود.

۵-۲ تأسیس حساب بانکی برای هوش مصنوعی:

مبحث دیگر در خصوص داشتن حساب بانکی است. لزوم داشتن چنین امکانی داشتن شخصیت حقوقی و حقیقی همانند شرکت ها است. هوش مصنوعی به صورت مستقیم نمی تواند حساب بانکی داشته باشد. حال اگر در نظر گرفته شود که این فناوری هوشمند حساب بانکی داشته باشد باعث چه مزایا و امکاناتی می شود.

۵-۲-۱ ارتقاء خودکارسازی در مدیریت مالی

هوش مصنوعی توانایی تحلیلی داده های کلان مالی، انجام پرداخت ها و بهینه سازی تخصیص منابع را دارا می باشد (Brynjolfsson & McAfee, 2014) همچنین می تواند تحلیل های ریسکی و تخصصی بدون دخالت انسان انجام دهد. با قرارگیری چنین قابلیت می شود خطاهای انسانی کاهش یابد و نیز بهره وری نظام مالی دیجیتال افزایش پیدا کند.

۵-۲-۲ پشتیبانی از اقتصاد دیجیتال مبتنی بر عامل های خودمختار

در ساختارهایی همانند Web3 و اینترنت اشیاء، عامل های نرم افزاری برای تعامل مستقل به ابزارهای مالی نیاز دارند. پژوهش ها نشان داده اند که AI در قالب عامل خودمختار می تواند در سیستم های توزیع شده مانند قراردادهای هوشمند مشارکت کند (Tapscott & Tapscott, 2016).

۵-۲-۳ پاسخگویی به نیازهای سیستم های مالی آینده نگر

در صورتی که هوش مصنوعی به شکل کارگزار مالی یا سرمایه گذار در بازار حضور پیدا کند مشروط بر اینکه به صورت طراحی مکانیسم های نظارتی مؤثر (Arner, Barberis, & Buckley, 2017) حضور یابد می تواند باعث بهبودسازی عملکرد بازار شود.

لازم به ذکر است علاوه بر مزایایی که حساب بانکی داشتن هوش مصنوعی دارد معایبی هم به همراه دارد همانند اینکه اگر به هوش مصنوعی دسترسی مالی مستقیم داده شود بدون نظر گرفتن چارچوب نظارتی واضح، این امکان را به افراد فرصت طلب برای فعالیت های غیرقانونی همانند پول شویی، دور زدن تحریم ها یا کلاهبرداری می دهد (Zetzsche, Buckley, Arner, & Barberis, 2020).

۵-۳ امکانات اعطایی به هوش مصنوعی:

مبحث شخصیت قائل شدن برای هوش مصنوعی هنوز در مراحل ابتدایی حقوقی است و در بسیاری از کشورها این مسأله به طور رسمی حل نشده است با این حال اگر تصور کنیم که هوش مصنوعی به طور رسمی شخصیت حقوقی دارد، یکسری امکانات و حق و حقوق برای این سیستم هوشمند شناخته می شود.

۵-۳-۱ صلاحیت تصرف حقوقی و انعقاد تعهدات قراردادی

در صورت رسمیت دانستن این مورد به این معناست که اگر به هوش مصنوعی شخصیت حقوقی مستقل اعطا بشود، به این سیستم اجازه ورود به قراردادها داده می شود و به این موجود مالکیت در خصوص اموال مادی و نیز حقوق مالکیت معنوی و نیز ناملوس اعطا می گردد و می توان در خصوص این دارایی ها به مواردی نظیر محصولات فکری همچون الگوریتم و یا نرم افزارهای تولیدی گفته شود که این دسته زیر مجموعه ی حقوق مالکیت معنوی است. ایضا به هوش مصنوعی اجازه می دهد خود طرف قرارداد باشد و بتواند قرارداد تنظیم بنماید.

۵-۳-۲ بهره‌مندی از منافع حاصل از فعالیت اقتصادی

مورد دیگر که حائز اهمیت است در خصوص حق الزحمه و یا پاداش دریافتی از فعالیت هوش مصنوعی است. در صورتی که اسبابی برای هوش مصنوعی در زمینه بستر های اقتصادی فراهم شود می تواند به واسطه مشارکتی که داشته است مطالبه پاداش برای عملکرد خود داشته باشد. برای داشتن چنین بستری نیازمند ایجاد نهاد های ناظری برای تحت نظر گرفتن عدالت و موقعیت های مالی در نظر داشت. از ویژگی های این نهاد این است که نظارتش فقط نباید پس از وقوع خطا و خسارت باشد و مستلزم نظارت در تمامی مراحل است و مواردی مثل آموزش و بهره‌برداری از سیستم را نیز شامل می شود.

۵-۳-۳ ایفای مسئولیت‌های عمومی و تبعیت از نظامات نظارتی

برای برقراری عدالت در این زمینه علاوه بر تقدیم پاداش و حق الزمه نیازمند تعهدات متقابلی نیز است. مواردی که می توان اشاره کرد نظیر پرداخت مالیات و اجرای تعهدات مربوط حفظ محیط زیست و مشارکت داشتن در مناسبات و کنش های اجتماعی می باشد. این موارد در بستر مسئولیت پذیری نهادی است.

۵-۳-۴ قابلیت ورود به فرایندهای قضایی

اعطای شخصیت حقوقی به سامانه‌های هوش مصنوعی مستلزم آن است که این سیستم‌ها از قابلیت حضور در فرایندهای قضایی، چه در جایگاه خواهان و چه خوانده، برخوردار شوند و از طریق نماینده قانونی یا وکیل منتخب، نسبت به دفاع از منافع خود یا طرح دعوا اقدام نمایند. تحقق چنین جایگاهی مستلزم بازنگری در مفاهیم بنیادین دادرسی، از جمله شرایط احراز ورود ضرر، قابلیت انتساب مسئولیت به یک عامل غیرانسانی، و سنجش اهلیت حقوقی در چارچوب‌های جدید فناورانه است. بدین منظور، لازم است قواعدی مشخص در خصوص تعیین شخص یا نهاد نماینده، تخصیص منابع مالی مستقل برای ایفای تعهدات احتمالی، و ایجاد معیارهای اثبات‌پذیر جهت بررسی خطا یا تقصیر در عملکرد سیستم هوشمند تدوین گردد. بنابراین، شناسایی این نوع شخصیت حقوقی تنها در صورت پذیرش تغییراتی ساختاری در مبانی سنتی حقوق مدنی و آیین دادرسی، و با مداخله قانون‌گذار، امکان‌پذیر خواهد بود.

۵-۳-۵ صلاحیت اداره و توسعه دارایی‌ها

به هوش مصنوعی اجازه بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری در دارایی که تحت مالکیت و زیر مجموعه هوش مصنوعی می‌باشد نظیر دارایی‌های فیزیکی یا فکری در حالتی می‌توان آنان را متصور شد که در چارچوب قانونی متناسبی قرار داشته باشد که از ویژگی‌های این قوانین کارآمد بودن و شفافیت لازم با فعالیت مدنظر است.

۵-۳-۶ شناسایی حقوق اطلاعاتی و حفاظتی

در خصوص این سیستم لازم است موضوع حق حاکمیت داده به عنوان یکی از ارکان اصلی در این سیستم به رمیت شناخته بشود. البته ممکن است با تنظیم چنین حقی احتمال بوجود آمدن تعارض با مالکیت‌هایی همانند شرکتی، دولتی یا عمومی پدید آید. نیز می‌تواند باعث پدید آمدن منازعات حقوقی و تقنینی بشود. به همین جهت با تنظیم قوانین و مقررات دقیق و مناسب و تعیین ماهیت و آثاری که به این جهت ممکن است رخ دهد، همچنین توجه به منافع اشخاص حقیقی و حقوقی از درجه اهمیت بالایی برخوردار است که در این مسیر و تحولات آینده آن نمی‌توان انکار کرد.

۵-۳-۷ برخورداری از فرصت‌های ارتقاء و توسعه عملکردی

برای کمک به پیشرفت مداوم هوش مصنوعی با فراهم سازی در قالب حق نهادی قابل شناسایی است. هوش مصنوعی تاثیرگذاری عمیقی که در نظام‌هایی همانند نظام اقتصادی، خدماتی و حاکمیتی گذاشته است. چگونگی تأمین این منابع نیازمند مدل‌های حقوقی مشارکتی یا حمایتی است. با بررسی نمونه‌های دیگر در خصوص این مبحث می‌توان به اهمیت مشارکت‌های عمومی و خصوصی و حمایت‌های دولتی در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه عملکردی هوش مصنوعی پی برد. اولین نمونه در کشور هند است که در شرکتی با نام Sarvam AI با حمایت‌های دولت، در حال توسعه و پیشرفت اولین مدل زبان بزرگ بومی هند می‌باشد.

ایالت متحده آمریکا در پروژه ای به نام Stargate با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های خصوصی مانند OpenAI و Oracle، باعث ارتقا داده‌های پیشرفته برای پردازش مدل‌های هوش مصنوعی شده است. هدف از ایجاد این پروژه‌ها حفظ رقابت‌پذیری آمریکا در مقابل کشورهای همانند چین طراحی شده‌اند.

مورد دیگری که برای توسعه هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کرده است اتحادیه اروپا است به این صورت که با پیش بینی‌هایی که توسط محققین صورت گرفته است می‌خواهند با تنظیم برنامه ای به نام InvestAI تا سال ۲۰۳۰ مبلغ ۲۰۰ میلیارد یورو را برای ارتقا این سیستم سرمایه‌گذاری کنند (Digital Europe Programme).

۵-۴ خسارت ناشی از اراده هوش مصنوعی:

در صورتی که به هوش مصنوعی اجازه تصمیم‌گیری مستقل و نیز اراده در خصوص برنامه ریزی در جهت برنامه‌های خود در مواردی ممکن است باعث بروز خسارت شود و از دلایل اصلی این اتفاق ریشه در ماهیت پیچیده، تطبیق‌پذیر و پیش‌بینی‌ناپذیر این سیستم می‌باشد و مورد دیگر فقدان درک و ویژگی‌های انسانی است. همچنین می‌تواند به علت عدم هماهنگی با مقررات انسانی باشد برای مثال الگوریتمی که هدف آن بهینه‌سازی بهره‌وری است؛ ممکن است

توجهی به ارزش های قابل توجه انسان همانند امنیت و ایمنی نداشته باشد. در ادامه به بررسی موارد ورود ضرر و زیان توسط هوش مصنوعی پرداخته شده است.

۵-۴-۱ آسیب مالی: در مواردی که مبحث مالی مورد توجه است همانند اعطای وام و ارزیابی های اعتباری می تواند به صورت مستقیم باعث ورود ضرر مستقیم به فرایند اقتصادی شود. برای مثال با تنظیم الگوریتم نامناسبی منجر به تشخیص نادرست داده ها باعث از دست رفتن سرمایه شخص بشود.

۵-۴-۲ آسیب جسمی و جانی: به همین ترتیب اگر به هوش مصنوعی اجازه تصمیم گیری مستقل داده شود برای مثال در حوزه هایی پزشکی همانند ربات های جراحی، حمل و نقل یعنی خودروهای خودران یا صنایع سنگین ممکن است باعث بروز تصادف شود و در نتیجه آن آسیب جسمی و در مواردی مرگ رخ دهد. همچنین در ربات های نظامی با هدف گیری اشتباه ممکن است باعث مرگ افراد شوند.

۵-۴-۳ نقض حقوق خصوصی یا امنیت اطلاعات: از مواردی که برای انسان و نهاد ها مورد اهمیت است، حفظ اطلاعات شخصی آنان است. با توجه به اینکه سیستم های هوشمند ممکن است در رسیدگی به برنامه هایی با داده های شخصی افراد در ارتباط باشند و اجازه دسترسی مستقیم و بدون مجوزی داشته باشند، باعث افشای حریم شخصی و داده های آنان بشوند. برای مثال می توان به دستیارهای هوشمند اشاره کرد که می تواند مکالمات را خصوصی افراد را ضبط و پخش کند.

۵-۴-۴ خسارات معنوی و حیثیتی: تصمیم گیری های ناعادلانه و تبعیض آمیز این سیستم هوشمند در مواردی می تواند باعث لطمه به حیثیت یا حقوق افراد و نیز ورود ضرر به حقوق اشخاص شود. برای مثال می توان مسئله استخدام شدن را مطرح کرد که در روند گزینش افراد توسط هوش مصنوعی تبعیض بین افراد رخ دهد. مورد دیگر در خصوص روند بازداشت متهم است، با تشخیص اشتباه چهره افراد از طریق سیستم منجر به ورود ضرر به حیثیت افراد شود.

۵-۴-۵ اختلال در زیر ساخت: اشتباه در این مورد می تواند باعث بروز خسارات مخربی بشود این سیستم با مدیریت در شبکه های برق و نیز ترافیک یا خدمات اضطراری با ایجاد هرگونه نقصی در تصمیم گیری های خود پیامدهای گسترده ای بر جامعه بگذارد؛ من جمله تهدید امنیت عمومی، اختلال در خدمات حیاتی و آسیب به منافع عمومی گردد

نتیجه گیری

در گذر زمان هوش مصنوعی مورد توجه دانشمندان و محققان قرار گرفته است؛ با توسعه این سیستم می توان کمک شایانی به رشته های پزشکی و نیز حقوقی کرد. مبحث مورد توجه این مقاله، در خصوص موضوع مسئولیت مدنی برای تصمیمات هوش مصنوعی است که نیازمند ایجاد قوانین و چارچوب مناسبی برای این سیستم هوشمند می باشد. در این حین اتحادیه اروپا با ارائه پیش نویسی نسبت به تصویب قوانینی در خصوص تکنولوژی اقدام کرده است و مواردی

همانند استفاده از هوش مصنوعی در تعیین احساسات و ویژگی های انسانی و موضوعاتی نظیر آن در این پیش نویس ممنوع اعلام شده است. این سیستم فاقد اراده و تصمیم گیری مستقل و شعور و آگاهی است، با این حال اگر برای هوش مصنوعی شخصیت قائل شویم با وجود معایبی که به علت نداشتن ویژگی های انسانی وجود دارد، مزایای به خصوصی دارد. به واسطه ایجاد چارچوب مناسبی برای شخصیت قائل شدن برای هوش مصنوعی می توان شاهد منافع متعددی همانند تسهیل پیگیری های قضایی و پیشگیری از انتقال ناعادلانه ریسک به اشخاص ثالث باشد. البته باید در اعطای این مسئولیت چارچوب لازم و مناسبی برای جلوگیری از فرار مسئولیت توسط توسعه دهندگان و بهره برداران تعیین بشود. در صورت نداشتن قانون شایسته و متناسب و نیز اعطای تصمیم گیری مستقل به هوش مصنوعی می تواند موجب خسارت بشود در همین راستا نیازمند ایجاد مسئولیت مدنی برای فناوری هوشمند است. مواردی که در اثر ورود ضرر ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی وارد می شود موجب آسیب هایی همانند آسیب های جانی و ورود زیان مالی و نیز خسارات غیرمالی می باشد. برای زیان های مالی می توان معاملات الگوریتمی مثال زد و آسیب های جسمی ناشی از خودروهای خودران تحت کنترل هوش مصنوعی است. اغلب این خسارات به موجب تصمیم گیری خودمختار و نادرست این سیستم پدید می آید.

منابع و مآخذ

فارسی:

- ۱) امامی، سید حسن، ۱۳۸۴، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ۲۹، انتشارات کتاب فروشی اسلامیة
- ۲) امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج ۲، ص ۴۸۷
- ۳) امام خمینی، البیع، ۱۳۹۲ش، ج ۱، ص ۴۸۰-۴۸۱
- ۴) ابن ادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج ۲، ص ۴۸۰
- ۵) جمعی از پژوهشگران، ۱۴۲۳ق، موسوعة الفقه الاسلامی، ج ۳، ص ۲۲۲
- ۶) حائری، علی، ۱۳۷۶، شرح قانون مدنی، ج ۲، ص ۳۱۴
- ۷) ژردن، پاتریس، ۱۳۸۵، اصول مسئولیت مدنی، ترجمه مجید ادیب، جلد دوم، تهران
- ۸) سادات دشتی، طاهره و معتمد نژاد، رویا، ۱۴۰۳، جایگاه هوش مصنوعی در قانونگذاری اتحادیه اروپا، علوم خبری، دوره ۱۳، شماره ۱
- ۹) شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج ۳، ص ۶۰
- ۱۰) شیخ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص ۴۰۵
- ۱۱) کاتوزیان، ناصر، ۱۳۹۴، مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات شرکت سهامی

(۱۲) مرادزاده، حسن، ۱۳۹۰، حقوق و تکالیف اشخاص دارای معلولیت در نظام مسئولیت مدنی، چاپ ۱، موسسه

مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش

انگلیسی:

- 1) Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). Fintech and regtech: Impact on regulators and banks. *Journal of Banking Regulation*, 19(4), 1-14.
- 2) Artificial Intelligence act, 11 march 2024
- 3) Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. W. W. Norton & Company.
- 4) Declaration of cooperation on Artificial Intelligence, 2018: 3-5
- 5) Helmholz, R, H. (1992), "Bailment Theories and the Liability of Bailees: The Elusive Uniform Standard of Reasonable Care," *Kansas Law Review*. Vol41
- 6) Miller, R, L. Cross, F, B. (2001), *The Legal and E-Commerce Environment Today: Business in the Ethical, Regulatory, and International Setting*, United States: South Western Publishing Company, 6 th Ed
- 7) Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin.